



Nr. 127 Ministerbesprechung vom 18. Februar 1929, 16.30 Uhr im Reichstag¹

R 43 I/1435 , Bl. 384-386

Anwesend: Müller, Stresemann, Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, Koch-Weser, Groener, Schätzel, Dietrich; StS Pünder, Meissner, Weismann, Popitz; MinDir. Zechlin, v. Hagenow; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. Inflationsgrundstücksverkäufe. [...]
2. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Programm für den Volkstrauertag. [...]
4. Außerhalb der Tagesordnung: Politische Lage in Afghanistan.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Auslieferungsgesetz.

1. Inflationsgrundstücksverkäufe. [...] ²

2. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache.

[Der REM teilt mit, daß die Wiederbesetzung der Stelle des StS im REMin. erforderlich sei³; MinDir. Heukamp erscheine ihm für die Beförderung geeignet. Wegen „der noch ungeklärten politischen Gesamtsituation“ soll die Neubesetzung erst später erfolgen. MinDir. Heukamp wird mit der Wahrnehmung der Geschäfte des StS beauftragt⁴.]

¹ Vgl. zur Zeitangabe das vorangehende Dokument.

² Siehe Anm. 14 zu Dok. Nr. 316.

³ Der bisherige StS Hoffmann war vom REM wegen seiner Dienstführung im Ressort bis zur endgültigen Beschlußfassung am 8.1.29 beurlaubt worden. Da seither keine Entscheidung getroffen worden war, hatte sich Hoffmann gegen den Vorwurf verwahrt, „eigenmächtige Politik hinter dem Rücken des mir vorgesetzten Ministers getrieben zu haben.“ Er hatte ferner bestritten, daß seine Amtsführung Anlaß zur Beurlaubung gegen seinen Willen, die beamtenrechtlich ohne Disziplinarverfahren unzulässig sei, gegeben habe (Schreiben vom 26.1.29 an den RK, den REM und das Büro des RPräs. Der RK stellte dazu fest: „Zusendung solcher Schreiben ist eine neue Mode.“ R 43 I/930 , Bl. 90 f.). Nach handschriftlicher Notiz des RK auf dem Schreiben wollte der REM in dieser Angelegenheit mit dem RPräs. sprechen.

⁴ „Bis zur Klärung der politischen Lage“ wurde die Angelegenheit in der Ministerbesprechung vom 25. 2. unter P. 4 zurückgestellt. Die Zustimmung zur Ernennung Heukamps zum StS im REMin. an Stelle des in den einstweiligen Ruhestand versetzten StS Hoffmann erteilte das RKab. in der Ministerbesprechung vom 4. 3. unter P. 3.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Programm für den Volkstrauertag. [...]

4. Außerhalb der Tagesordnung: Politische Lage in Afghanistan.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, der britische Botschafter habe ihn wissen lassen, daß seine Regierung den britischen Gesandten in Kabul binnen kurzem abberufen werde. England sei bereit, vor der Zurückziehung der Gesandtschaft alle Deutschen durch Flugzeuge aus Kabul abzuführen⁵. Er habe dem britischen Botschafter mitgeteilt, daß die Reichsregierung bitte, die Zurückziehung der Gesandtschaft nicht allzusehr zu beschleunigen, da einige Deutsche in Kabul, die abzureisen wünschten, einstweilen noch mit zeitraubenden Paßschwierigkeiten zu kämpfen hätten. Der Reichsminister des Auswärtigen teilte ferner mit, daß der deutsche Gesandte⁶ jedenfalls aus Kabul nicht abberufen werden solle, solange sich dort noch Deutsche befänden, die das Land zu verlassen wünschten.

Das *Kabinetts* nahm von diesen Mitteilungen des Reichsministers des Auswärtigen Kenntnis. Einwendungen wurden von keiner Seite geltend gemacht⁷.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Auslieferungsgesetz.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß im Rechtsausschuß bei der Beratung des Entwurfs des Auslieferungsgesetzes gewisse Schwierigkeiten entstanden seien. Es bestehe insbesondere bei den sozialdemokratischen Mitgliedern des Ausschusses das Betreiben, den Gesetzentwurf dahin abzuändern, daß die Möglichkeit, politische Verbrecher, insbesondere auch solche, die wegen eines gemeinen mit politischen Beweggründen oder Absichten in Zusammenhang stehenden Deliktes verfolgt würden, auszuliefern, schlechthin ausgeschlossen werde. Nach seiner Auffassung müsse diese Möglichkeit aus außenpolitischen Gründen der Reichsregierung, wenn auch nur für besonders geartete Fälle, offen gehalten werden. Darüber, wie diese Fälle abzugrenzen seien, lasse sich reden. In dieser Beziehung könne man wohl durch eine etwas andere Fassung der Bestimmung den Wünschen der sozialdemokratischen Mitglieder des Ausschusses entgegenkommen⁸.

Der Standpunkt des Reichsministers der Justiz wurde von der Mehrheit des *Kabinetts* unterstützt.

Der *Reichsminister des Innern* unternahm es, mit den Mitgliedern seiner Fraktion im Sinne der Anregungen des Reichsministers der Justiz zu sprechen⁹.

⁵ Anlaß zu dieser Aktion waren die inneren Unruhen in Afghanistan, die im Zusammenhang mit den mißglückten Reformbestrebungen und dem Thronverzicht König Amanullahs standen. – Botschafter Lindsay hatte den RAM informiert, daß der englische Gesandte in Kabul abberufen werden solle, da die Sicherheit der Ausländer nicht mehr gewährleistet sei. Die britische Regierung wolle auch anderen Staaten helfen, doch sei das nicht mehr möglich, wenn erst einmal der Gesandte abberufen sei (Pol.Arch.: Handakten Gaus: Aufzeichnungen v. Schuberts 16).

⁶ Dr. Feigel.

⁷ Die englische Gesandtschaft flog am 21. 2. von Kabul nach Peshawar (Pol.Arch.: Aufzeichnung von Schuberts über eine Unterredung mit Lindsay am 22. 2. Handakten Gaus: Aufzeichnungen v. Schuberts 16).

⁸ § 3 des GesEntw., der bereits 1927 dem RT vorgelegen hatte (RT-Drucks. Nr. 3620, Bd. 417) und im September 1928 wieder vorgelegt worden war (RT-Drucks. Nr. 362, Bd. 431), lautete in Abs. 3: „Die Auslieferung ist zulässig, wenn die Tat unter Berücksichtigung aller Umstände besonders verwerflich erscheint.“ Im übrigen verbot der § 3 die Auslieferung politischer Täter. In der endgültigen Fassung hieß es: „Die Auslieferung ist zulässig, wenn sich die Tat als ein vorsätzliches Verbrechen gegen das Leben darstellt, es sei denn, daß sie im offenen Kampf begangen worden ist“ (RGBl. 1929 I, S. 239).

⁹ Der BayerMinPräs. wandte sich gegen den Beschluß des Rechtsausschusses, nach dem das RKab. die Entscheidung über ausländische Auslieferungsanträge an die Länder delegieren konnte. Dadurch würden die Länder zu Beauftragten des Reichs. Die bayer. Regierung trete dafür ein, daß die Länder an die Entscheidung der RReg. gebunden seien, wenn diese eine Auslieferung ablehne (R 43 I/1249, Bl. 250 f.). Das RKab. beschloß, dem MinPräs. mitzuteilen, daß die Beschlüsse des Rechtsausschusses von der RReg. nicht zu ändern seien (Ministerbesprechung vom 1.6.29, P. 3).

Zitierhinweis

Nr. 127 Ministerbesprechung vom 18. Februar 1929, 16.30 Uhr im Reichstag in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 432–434 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D127>